

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제4절 행정심판기관>

I. 행정심판기관의 의의

- 행정심판기관은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대한 국민의 불복 청구를 심사하고, 이에 대한 결론인 재결을 내리는 합의제 행정기관을 말한다. 종전에는 처분청의 직근 상급 행정기관이 심판 기관의 역할을 수행하였으나, 현행 행정심판법은 행정심판위원회라는 독립된 합의제 기관이 이를 담당하도록 하여 심판의 공정성을 제고하였다.

II. 행정심판기관의 법적 지위 및 성격

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 행정기관에 소속되어 있지만, 그 기능과 운영에 있어서 독립성과 중립성을 확보하도록 규정되어 있다.

1. 합의제 행정기관

- 행정심판위원회는 복수의 위원으로 구성되어 합의를 통해 의사를 결정하는 합의제 행정기관이다. 이는 단독제 기관보다 심리의 신중성과 공정성을 확보하는 데 유리하다.

2. 준사법기관의 성격

- 행정심판위원회는 행정청의 처분에 대한 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사하고, 당사자 대립주의에 입각하여 심리 절차를 진행하므로, 사법기관과 유사한 준사법기관의 성격을 가진다.

3. 독립성과 중립성

- 행정심판위원회는 그 소속 행정기관으로부터 독립하여 심판의 사무를 수행하며, 위원들의 임기와 신분 보장 등을 통해 정치적 중립성을 유지하도록 법적으로 규율된다. 이는 심판의 객관성을 확보하는 데 중요하다.

III. 행정심판기관의 종류

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 그 관할 영역에 따라 중앙, 시·도, 직근 상급기관 소속 위원회 등으로 분류된다.

1. 일반행정심판위원회[행심법 제6조 제1항]

- 감사원, 국가정보원장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 대통령 소속 기관의 장, 국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장 및 중앙선거관리위원회사무총장, 국가인권위원회, 그 밖에 지위·성격의 독립성과 특수성 등이 인정되어 대통령령으로 정하는 행정청의 경우에는 그 행정청 또는 그 소속 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여, 그 행정청에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

2. 중앙행정심판위원회[행심법 제6조 제2항]

- 행정심판법 제6조 제1항에 따른 행정청 외의 국가행정기관의 장 또는 그 소속 행정청, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 의회, 지방자치법에 따른 지방자치단체조합 등 관계 법률에 따라 국가·지방자치단체·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청의 경우에는 그 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여 국민권익위원회에 두는 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다.

3. 시·도행정심판위원회[행심법 제6조 제3항]

- 시·도 소속 행정청, 시·도의 관할구역에 있는 시·군·자치구의 장, 소속 행정청 또는 시·군·자치구의 의회, 시·도의 관할 구역에 있는 둘 이상의 지방자치단체·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청의 경우에는 그 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 소속으로 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

4. 직근 상급행정기관 소속 행정심판위원회[행심법 제6조 제4항]

- 행정심판법 제6조 제2항 제1호에도 불구하고, 대통령령으로 정하는 국가행정기관 소속 특별지방행정기관의 장의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구에 대하여 해당 행정청의 직근 상급행정기관에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.

IV. 행정심판기관의 구성 및 회의

- 행정심판위원회는 위원장과 다수의 위원으로 구성되며, 그 구성 방식과 회의 운영에 있어 중립성을 확보하기 위한 규정을 둔다.

1. 일반행정심판위원회

(1) 구성 원칙[행심법 제7조 제1항]

- 위원장은 행정심판위원회를 대표하며, 위원회는 위원장 1명을 포함하여 50명 이내의 위원으로 구성된다. 위원의 상당수는 공무원이 아닌 외부 전문가 중에서 위촉되어야 하며, 이는 심판의 객관성을 높이기 위함이다.

(2) 회의 운영[행심법 제7조 제6항]

- 회의는 위원장이 소집하며, 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

2. 중앙행정심판위원회

(1) 구성의 특수성[행심법 제8조 제1항]

- 중앙행정심판위원회는 위원장 1명을 포함하여 70명 이내의 위원으로 구성된다. 상임위원을 두어 심판 사무의 전문성과 지속성을 확보하며, 위원장은 정무직으로 임명된다. 위원의 2분의 1 이상은 공무원이 아닌 사람으로 위촉되어야 한다.

(2) 소위원회[행심법 제8조 제5항·제6항·제7항]

- 중앙행정심판위원회는 사건의 효율적 심리를 위해 소위원회를 구성하여 운영할 수 있다. 소위원회는 위원회의 의결로써 위임받은 사항에 한하여 의결 권한을 행사한다.

V. 위원의 제척·기피·회피제도

- 위원회의 심판이 공정하게 이루어지도록 하기 위하여, 특정 사건과 이해관계가 있는 위원이 그 심리·의결에 참여하는 것을 배제하는 제도가 인정된다.

1. 제척[행심법 제10조 제1항]

- 제척이란 법률이 정한 특정한 사유가 있는 경우, 그 위원이 당연히 그 심판에 참여할 수 없도록 배제되는 것을 말한다. 행정심판법 제10조 제1항은 위원이거나 그 배우자가 해당 사건의 당사자가 되거나, 당사자와 친족 관계에 있는 경우 등 객관적인 이해관계가 있는 경우를 제척 사유로 규정한다.

2. 기피[행심법 제10조 제2항]

- 기피란 당사자가 위원에게 공정한 심리·의결을 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단될 때, 그 사유를 들어 위원의 심판 참여를 배제해 줄 것을 신청하는 제도를 말한다. 행정심판법 제10조 제2항은 당사자의 기피 신청이 있을 경우 위원회가 의결로써 기피 여부를 결정하도록 한다.

3. 회피[행심법 제10조 제7항]

- 회피란 제척 또는 기피 사유에 해당하는 위원 자신이 스스로 그 심판에서 물러나는 것을 말한다. 행정심판법 제10조 제7항은 위원이 제척 또는 기피 사유에 해당한다고 판단할 경우, 스스로 심판 참여를 회피하여야 할 의무를 규정한다.

Ⅴ. 행정심판기관의 권한과 의무

1. 권한

- 행정심판기관인 위원회는 행정심판의 심리 및 재결에 필요한 광범위한 권한을 가진다.

(1) 재결 권한

- 청구된 심판에 대하여 심리하고, 인용, 기각, 각하재결을 내릴 수 있는 최종적 권한을 가진다. 특히, 의무이행심판에서는 처분재결이나 처분명령재결을 할 수 있다.

(2) 심리 권한

- 증거 조사, 사실 확인, 감정 등을 할 수 있으며, 관계 행정청에 대하여 자료 제출 및 의견 진술을 요구할 수 있다.

(3) 가구제 권한

- 본안 재결 전까지 긴급한 필요가 있을 때 집행정지 또는 임시처분을 결정할 수 있는 권한을 가진다.

2. 의무

- 행정심판기관은 공정한 심판 절차 운영을 위한 여러 의무를 부담한다.

(1) 공정한 심리 의무

- 위원회의 위원들은 공정하고 독립적인 자세로 심리에 임하여야 할 의무를 가진다.

(2) 신속한 처리 의무

- 행정심판은 청구서 접수일로부터 원칙적으로 60일 이내에 재결하여야 할 신속 처리 의무를 부담한다.

3. 권한승계

- 처분청의 권한이 다른 행정청에 승계된 경우, 심판청구는 그 권한을 승계한 행정청을 피청구인으로 하여 계속된다. 이는 심판의 실효성을 유지하기 위한 것이다.

Ⅵ. 결론

- 행정심판기관인 행정심판위원회는 행정청 소속이지만 그 기능은 독립성을 가진 합의제 준사법기관으로서, 국민권익위원회, 시·도, 직군 상급기관 소속으로 분류된다. 위원회의 심리 공정성을 확보하기 위해 제척, 기피, 회피 제도가 엄격히 적용된다. 행정심판기관은 재결, 심리, 가구제 등의 광범위한 권한을 가지며, 특히 신속하고 공정한 심리 의무를 부담함으로써 국민의 권리 구제에 핵심적인 역할을 수행한다.